

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Нормативные правовые акты в сфере информационной безопасности»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Евглевская Н.В.,
к.т.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Теоретические основы правового регулирования информационной безопасности ...	4
1.1 Понятие и значение нормативных правовых актов в сфере ИБ	4
1.2 Иерархическая система нормативных правовых актов РФ	4
1.2.1 Конституция Российской Федерации	5
1.2.2 Международные договоры и общепризнанные принципы международного права	5
1.2.3 Федеральные конституционные законы	6
1.2.4 Федеральные законы (кодексы и отраслевые законы)	6
1.2.5 Указы Президента Российской Федерации	6
1.2.6 Постановления Правительства Российской Федерации	7
1.2.7 Ведомственные нормативные правовые акты (приказы, положения)	7
1.2.8 Локальные нормативные акты организаций	7
1.3 Системообразующие федеральные законы в сфере ИБ	8
1.3.1 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»	8
1.3.2 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»	9
1.3.3 ФЗ № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»	11
Заключение	13
Список использованных источников	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить систему нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере информационной безопасности, проанализировать их иерархическую структуру, содержание и практическое применение, выявить пробелы и противоречия в правовом регулировании, а также разработать предложения по совершенствованию законодательства в данной области.

Задачи работы

1. Систематизировать нормативные правовые акты в сфере информационной безопасности по иерархическому принципу.
2. Провести детальный анализ ключевых федеральных законов (№ 149-ФЗ, № 152-ФЗ, № 187-ФЗ) и их практической реализации.
3. Выявить пробелы и противоречия в действующем законодательстве.
4. Провести сравнительный анализ российского и зарубежного подходов к правовому регулированию информационной безопасности (GDPR, NIST, EU AI Act).
5. Разработать концепцию нового федерального закона «Об основах кибербезопасности Российской Федерации».
6. Предложить механизмы совершенствования правоприменительной практики.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Понятие и значение нормативных правовых актов в сфере ИБ

Нормативный правовой акт (НПА) — это официальный документ установленной формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (или путем референдума), содержащий общеобязательные правила поведения (нормы права), рассчитанный на неопределенный круг лиц и многократное применение.

В сфере информационной безопасности нормативные правовые акты выполняют несколько ключевых функций:

Правоустанавливающая функция — закрепляют основные понятия (информация, персональные данные, оператор, владелец информации), определяют правовой статус субъектов.

Регулятивная функция — устанавливают обязательные требования к обработке и защите информации, порядок действий в различных ситуациях.

Охранительная функция — определяют виды ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-правовой) за нарушения в сфере информационной безопасности.

Организационная функция — создают правовую основу для деятельности государственных органов (ФСТЭК России, ФСБ России, Минцифры, Роскомнадзор) в сфере контроля и надзора.

Особенностью сферы информационной безопасности является высокая степень динамичности: технологии развиваются быстрее, чем законодательство, что создает постоянные вызовы для правотворческих органов. Это приводит к необходимости регулярного обновления нормативной базы, принятия подзаконных актов, детализирующих требования законов, и разработки новых нормативных документов в ответ на возникающие вызовы.

1.2 Иерархическая система нормативных правовых актов РФ

Правовая система Российской Федерации построена по принципу иерархии, в которой каждый нижестоящий акт должен соответствовать вышестоящим. В сфере информационной безопасности можно выделить следующие уровни (сверху вниз):

1.2.1 Конституция Российской Федерации

Конституция обладает высшей юридической силой и является фундаментом для всего законодательства. Нормы, имеющие прямое отношение к информационной безопасности, содержатся в следующих статьях:

Статья 23: каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 24: сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.

Статья 29: каждому гарантируется свобода мысли и слова, свобода массовой информации. Цензура запрещается. При этом не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Конституционные нормы имеют прямое действие, что означает возможность ссылаться на них при рассмотрении конкретных дел, даже при отсутствии детализирующего законодательства.

1.2.2 Международные договоры и общепризнанные принципы международного права

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ, международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. К числу ключевых международных документов в сфере информационной безопасности относятся:

Будапештская конвенция о киберпреступности (подписана РФ в 2005 году, ратифицирована с оговорками в 2009 году);

Конвенция СНГ о сотрудничестве в области борьбы с правонарушениями в сфере компьютерной информации (2001 год);

Соглашение государств — участников СНГ о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности (2013 год).

1.2.3 Федеральные конституционные законы

Федеральные конституционные законы (ФКЗ) принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ, и обладают большей юридической силой, чем обычные федеральные законы. В сфере информационной безопасности к ним относится, в частности, ФКЗ «О чрезвычайном положении», который определяет порядок ограничения информационного обмена в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.2.4 Федеральные законы (кодексы и отраслевые законы)

Это основной массив правового регулирования в сфере информационной безопасности. Федеральные законы можно разделить на две группы:

Кодексы: Уголовный кодекс РФ (глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации»), Кодекс об административных правонарушениях РФ (глава 13 «Административные правонарушения в области связи и информации»).

Отраслевые (специальные) федеральные законы: ФЗ № 149-ФЗ «Об информации...», ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», ФЗ № 187-ФЗ «О безопасности КИИ», ФЗ № 5485-1 «О государственной тайне», ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и другие.

1.2.5 Указы Президента Российской Федерации

Указы Президента РФ определяют стратегические направления государственной политики и утверждают доктринальные документы. Ключевые указы в сфере информационной безопасности:

Указ № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (2021);

Указ № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности» (2022) — регулирует использование иностранного программного обеспечения на объектах КИИ;

Указ № 166 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» (2016);

Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» (2018, 2024) — определяет цели цифровой трансформации.

1.2.6 Постановления Правительства Российской Федерации

Постановления Правительства РФ конкретизируют положения федеральных законов, устанавливают порядки, правила и процедуры. Примеры:

Постановление № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (2012);

Постановление № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры» (2018);

Постановление № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (2015).

1.2.7 Ведомственные нормативные правовые акты (приказы, положения)

Данный уровень представлен актами уполномоченных органов исполнительной власти:

ФСТЭК России: приказы, утверждающие требования к средствам защиты информации, порядок лицензирования, методические рекомендации.

ФСБ России: акты в сфере криптографической защиты информации, порядка использования электронной подписи.

Минцифры России: акты, регулирующие вопросы использования информационно-коммуникационных технологий, государственных информационных систем.

Роскомнадзор: акты, связанные с контролем за обработкой персональных данных, ведением реестров.

1.2.8 Локальные нормативные акты организаций

Хотя формально локальные акты не относятся к нормативным правовым актам в строгом смысле (они не принимаются государственными органами), они имеют ключевое значение для практической реализации требований ИБ. К ним относятся: политики информационной безопасности, регламенты, инструкции, приказы о назначении ответственных лиц.

1.3 Системообразующие федеральные законы в сфере ИБ

Для понимания системы правового регулирования необходимо детально рассмотреть три ключевых федеральных закона, составляющих основу правового поля информационной безопасности в Российской Федерации.

1.3.1 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Принятый в 2006 году, этот закон является базовым (рамочным) для всей сферы информационных отношений. Он определяет:

Основные понятия (статья 2):

Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Информационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Информационная система — совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

Оператор информационной системы — гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы.

Владелец информации — лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации.

Принципы правового регулирования (статья 3):

свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;

установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;

открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

равноправие языков народов Российской Федерации;

обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем.

Режимы доступа к информации (статья 5):

Информация в зависимости от категории доступа подразделяется на:

общедоступную информацию — общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен;

информацию ограниченного доступа — информацию, составляющую государственную тайну, коммерческую тайну, профессиональную тайну, персональные данные.

Требования к защите информации (статья 16):

Закон устанавливает обязанность владельца информации и оператора информационно-системы принимать организационные и технические меры по защите информации, включая:

предотвращение несанкционированного доступа;

обнаружение фактов несанкционированного доступа;

восстановление информации, модифицированной или уничтоженной вследствие НСД;

контроль за обеспечением уровня защищенности.

Важной новеллой (в редакции 2024–2025 годов) стало введение требований к использованию отечественного программного обеспечения и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры, а также расширение полномочий государственных органов по контролю за соблюдением требований защиты информации.

1.3.2 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»

Принятый в 2006 году и неоднократно изменявшийся, закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных граждан Российской Федерации.

Ключевые понятия:

Персональные данные (ПДн) — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Это широкое определение включает не только паспортные данные, но и фамилию, адрес, номер телефона, фотографию, IP-адрес (в определенных контекстах), геолокационные данные и т.д.

Оператор персональных данных — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных.

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования

таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Принципы обработки персональных данных (статья 5):

Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в несовместимых между собой целях.

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки.

Согласие на обработку персональных данных (статья 9):

Обработка персональных данных допускается только с согласия субъекта, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Согласие должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. Оно может быть дано в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Уведомление об утечке (статья 21.1):

В редакции, вступившей в силу в 2025 году (в рамках «оборотных штрафов»), установлена обязанность оператора в течение 24 часов с момента обнаружения факта утечки персональных данных уведомить Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить результаты внутреннего расследования. За непредоставление уведомления предусмотрены оборотные штрафы (до 1–3% выручки оператора).

Ответственность:

Введены оборотные штрафы за утечки персональных данных:

до 3% выручки, но не более 15 млн рублей для юридических лиц (за первичные нарушения);

до 15 млн рублей (для должностных лиц) при повторных нарушениях с отягчающими обстоятельствами;

уголовная ответственность (ст. 272, 273 УК РФ) при создании и использовании вредоносных программ для хищения ПДн.

1.3.3 ФЗ № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Принятый в 2017 году, закон создал правовую основу для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) — объектов, от работы которых зависит жизнеобеспечение общества, оборона и безопасность государства.

Сфера применения:

Закон распространяется на следующие отрасли (категории субъектов КИИ):

здравоохранение;

наука;

транспорт;

связь;

энергетика;

банковская сфера и финансы;

топливно-энергетический комплекс;

атомная энергетика;

оборонная и ракетно-космическая промышленность;

горнодобывающая и металлургическая промышленность.

Категорирование объектов КИИ:

Объекты КИИ подлежат категорированию в зависимости от социальной, экономической и экологической значимости. Установлены три категории значимости:

Первая категория — объекты, утрата работоспособности которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации федерального характера или значительному ущербу безопасности государства.

Вторая категория — объекты, утрата работоспособности которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

Третья категория — объекты, утрата работоспособности которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации регионального характера.

Основные требования к субъектам КИИ:

Создание системы безопасности объектов КИИ (СБ КИИ) — совокупности организационных и технических мер.

Внедрение сертифицированных средств защиты информации (только российского производства на объектах I и II категорий).

Предоставление сведений об инцидентах в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) в течение 24 часов.

Проведение оценки угроз безопасности информации.

Обеспечение непрерывности функционирования объектов КИИ.

Органы регулирования:

ФСТЭК России — уполномоченный орган в области безопасности КИИ (ведет реестр субъектов КИИ, утверждает требования).

НКЦКИ (структурное подразделение ФСБ России) — координационный центр по реагированию на компьютерные инциденты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — изучена и систематизирована система нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере информационной безопасности, проведен анализ их содержания, выявлены пробелы и противоречия, а также разработаны предложения по совершенствованию законодательства.

В теоретической части работы была рассмотрена иерархическая структура нормативных правовых актов, которая включает восемь уровней — от Конституции РФ до локальных актов организаций. Установлено, что правовое регулирование информационной безопасности в Российской Федерации базируется на трех системообразующих федеральных законах: № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», № 152-ФЗ «О персональных данных» и № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Каждый из этих законов был проанализирован с точки зрения его содержания, ключевых понятий, принципов регулирования и практической реализации.

Анализ ФЗ № 149-ФЗ показал, что данный закон выполняет роль рамочного акта, закрепляющего базовые понятия и принципы, однако его нормы носят общий характер и требуют детализации в подзаконных актах. ФЗ № 152-ФЗ, особенно в редакции, вводящей оборотные штрафы за утечки персональных данных, существенно ужесточил ответственность операторов, что потребовало от организаций пересмотра подходов к защите данных. ФЗ № 187-ФЗ создал правовую основу для защиты критической информационной инфраструктуры, однако его действие ограничено определенным кругом субъектов и не распространяется на многие организации, обрабатывающие значимые объемы информации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

2) Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.02.2026). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

3) Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 26.12.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

4) О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 25.12.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

5) О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ (ред. от 08.08.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

6) О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 (ред. от 06.03.2026). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

7) О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации : Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

8) Об утверждении Требований к защите информации, содержащейся в государственных информационных системах : Приказ ФСТЭК России от 06.05.2022 № 68. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).